



Tentamen 24 Juni 2014, antwoorden

Belastingrecht 3 (Nyenrode Business Universiteit)



Scan to open on Studeersnel

Tentamen : **BELASTINGRECHT VPB**

Datum : **24 juni 2014**

Beschikbare tijd : **2 uur**

- Dit tentamen bestaat uit 5 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	18 punten
Opgave 2	30 punten
Opgave 3	12 punten
Opgave 4	20 punten
Opgave 5	20 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Wetboeken. Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is *niet* toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd. N.B. zelf beschreven tabs zijn dus *niet* toegestaan.
- De vermoedelijke datum van verzending van de uitslag is 5 augustus 2014.
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2014, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2014.

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u hebt plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elke in te leveren set (doorslag)tentamenpapier.
- i. Vermeld op elke set het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elke set het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elke set doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Scheur het laatste blad (C) van elke set af (mag worden meegenomen), leg de sets op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld. De C-kopie kunt u gebruiken om uw antwoorden te vergelijken met de standaarduitwerkingen van het desbetreffende tentamen. Deze standaarduitwerkingen worden doorgaans binnen een dag na het bekend worden van de tentamenresultaten op My.Nyenrode gepubliceerd.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht (behalve bij multiple choice tentamens, daar moet juist een potlood worden gebruikt).

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2014.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (18 punten)

Maribel International BV is gevestigd in Breukelen. Deze vennootschap fungeert als houdstermaatschappij van een aantal Nederlandse en buitenlandse dochtermaatschappijen. De hoofdactiviteit van de groep betreft productie en verkoop van meubels.

Maribel International BV bezit onder meer de volgende twee niet tot een fiscale eenheid behorende 100% dochtermaatschappijen: Maribel Productie BV en Maribel Panden BV. Deze vennootschappen houden zich bezig met de productie van meubels respectievelijk beheer en exploitatie van het vastgoed. In 2013 heeft Maribel Productie BV een bedrijfspand gehuurd van haar zustervennootschap Maribel Panden BV. Maribel Productie BV heeft hiervoor een huur betaald van € 65.000 terwijl een zakelijke huur € 100.000 bedraagt.

Gevraagd:

- a. Wat zijn de fiscale consequenties van deze onzakelijke verhuur voor Maribel International BV, Maribel Productie BV en Maribel Panden BV?
- b. Hoe luiden de daarbij horende relevante (correctie)journaalposten voor deze drie vennootschappen?

Opgave 2 (30 punten)

Maribel Holland BV, een Nederlandse zustermaatschappij van Maribel Productie BV, heeft van laatstgenoemde in 2009 de aandelen in De Tafel BV gekocht voor € 1.250.000. De Tafel BV verzorgt de verkoop van antieke tafels. De koopsom is Maribel Holland BV tot eind 2009 (rentedragend) schuldig gebleven. Maribel Productie BV heeft De Tafel BV in 2005 opgericht en toen € 200.000 kapitaal gestort.

Gevraagd:

- a. Is de over 2009 verschuldigde rente bij Maribel Holland BV aftrekbaar?
- b. Wat is het opgeofferde bedrag voor Maribel Holland BV van haar deelneming in De Tafel BV?

De resultaten van De Tafel BV zijn in 2011 en 2012 teleurstellend. Eind 2013 wordt de onderneming van De Tafel BV voor € 150.000 verkocht aan stichting De Stoel, waarvan het bestuur wordt gevormd door enkele personeelsleden. Deze € 150.000 wordt direct daarna overgemaakt aan Maribel Holland BV. De Tafel BV is nu een lege vennootschap. Zij wordt in mei 2014 geliquideerd. Maribel Holland BV becijfert in dit verband voor 2013 een verlies van € 1.100.000. Dit vormt het verschil tussen de kostprijs van de deelneming ad € 1.250.000 en het door Maribel Holland BV ontvangen bedrag van € 150.000 als gevolg van de verkoop van de onderneming door De Tafel BV.

Gevraagd:

- c. Is sprake van een aftrekbaar verlies bij Maribel Holland BV in 2013 of in enig ander jaar? Zo ja, is dat verlies juist becijferd? Zo nee, hoe moet dit verlies dan worden becijferd?
- d. Zou stichting De Stoel belastingplichtig kunnen zijn voor de vennootschapsbelasting?
- e. Kan een stichting die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting in beginsel in aanmerking komen voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling?

Opgave 3 (12 punten)

Maribel International BV heeft in 2013 aan haar 100% dochtermaatschappij Maribel Holland BV een lening verstrekt. Deze lening bedraagt € 5.000.000 en kent een rente die afhankelijk is van de winst. Maribel Holland BV houdt zich bezig met de zeer succesvolle en winstgevende verkoop van de meubels in de provincies Noord en Zuid Holland. Er bestaat geen fiscale eenheid tussen Maribel International BV en Maribel Holland BV.

Gevraagd:

- a. De inspecteur neemt onder meer op basis van de winstafhankelijke rente de stelling in dat de over 2013 verschuldigde rente over de lening voor Maribel Holland BV niet aftrekbaar is. Noem de bijkomende voorwaarde(n) ontleend aan de rechtspraak waaraan bij zo'n lening dan dient te zijn voldaan wil het standpunt van de inspecteur juist zijn.
- b. Wat is, als de inspecteur onder a gelijk heeft, het gevolg voor Maribel International BV (de moedermaatschappij)?

Opgave 4 (20 punten)

Ultimo 2012 heeft Maribel International BV de aandelen verworven in Sonet BV. Met ingang van 2013 maakt deze vennootschap deel uit van een fiscale eenheid met haar moedermaatschappij.

Sonet BV beschikt over nog te verrekenen verliezen over de jaren 2011 en 2012 ad resp. € 500.000 en € 2.000.000. Over 2013 heeft Sonet BV een winst gerealiseerd van € 2.600.000.

Daar hebben met name de twee hierna genoemde handelingen/transacties toe bijgedragen:

1. Maribel International BV heeft begin 2013 in contanten € 5.000.000 (als informeel kapitaal) gestort in Sonet BV, die met de verkregen liquiditeiten oude schulden heeft afgelost, hetgeen haar een besparing ad € 300.000 aan rentelasten opleverde.
2. Maribel International BV heeft een bedrijfspand voor de boekwaarde ad € 200.000 overgedragen aan Sonet BV die het pand kort daarna heeft verkocht aan derden voor € 2.100.000.

Over 2013 heeft Maribel International BV zelfstandig een winst gerealiseerd van € 100.000, zodat voor de fiscale eenheid tussen Maribel International BV en Sonet BV de jaarwinst over 2013 € 2.700.000 bedraagt.

Gevraagd:

- a. Noem minimaal vijf voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn, wil een fiscale eenheid gevormd kunnen worden.
- b. Heeft naar uw mening de informele kapitaalstorting gevolgen voor de winstbepaling en/of de verliesverrekening van de fiscale eenheid?
- c. Heeft naar uw mening de overdracht van het bedrijfspand gevolgen voor de winstbepaling en/of de verliesverrekening van de fiscale eenheid?
- d. Bereken het belastbare bedrag van de fiscale eenheid.

Opgave 5 (20 punten)

De aandelen van Maribel International BV zijn in handen van de twee zussen Marie en Bella Rust. In de loop der jaren zijn de zussen elkaar steeds minder gaan waarderen. De bedrijfsvoering komt hierdoor onder druk te staan en in mei 2014 valt het besluit uit elkaar te gaan. In dit verband wordt door de accountant van Maribel International BV de zogenoemde ruziesplitsing aanbevolen.

Gevraagd:

- a. In welk opzicht onderscheidt de zuivere splitsing zich van de afsplitsing?
- b. Wat kenmerkt de ruziesplitsing als variant van de zuivere splitsing?
- c. Wat is in beginsel de fiscale consequentie van een opdeling van de activiteiten van een vennootschap en onderbrenging daarvan in (een) andere vennootschap(pen)?
- d. Wat houden voor Maribel International BV de splitsingsfaciliteiten (globaal) in en waar in de wet zijn deze geregeld?
- e. Wat houden voor de aandeelhouders van Maribel International BV de splitsingsfaciliteiten (globaal) in en waar in de wet zijn deze geregeld?